FONDS DE PROMOTION CULTURELLE

Direction Générale

Kinshasa, le 07 OCT 20

A/R
MASANU-JEAN-RENE

N° 316 FPC/DG/SEC-DG/ZICS/GPN/2025

Reçu le 10/10/25 sec

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DE LA CULTURE ARTS-PATRIMOINE
CABINET DU MINISTRE
Reçu le : 09 OCT 2025 Heure : 11h45
N° d'Enregistrement : 1126
Signature : ...

Reçu le 13/10/2025
A.P

Transmis copie pour information à :

- Son Excellence Madame le Ministre de la Culture, Arts et Patrimoine ;
- Monsieur le Président de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice en RDC ;
- Monsieur le Président du Conseil d'Administration du FPC ;
- Monsieur le Directeur des Ressources Humaines et Services Généraux du FPC.

(Tous) à Kinshasa/Gombe.

A Maître Fabien NTUMBA KABUYA Huissiers de Justices près la Cour d'appel de Kinshasa/Matete 18ième Rue N°7, Quartier Industriel, Référence : Univeraité Libre de Kinshasa (ULK),dans l'enceinte de la Concession des Frères de Charité.
à Kinshasa/ Limete

Concerne : Mise en demeure et opposition formelle à l'exécution forcée de l'Arrêt RTA 10008 et du jugement RT 05241 à l'encontre du Fonds de Promotion Culturelle.

Cher Maître

Je vous écris en ma qualité de Directeur Général Adjoint, agissant au nom et pour le compte du Fonds de Promotion Culturelle (FPC), établissement public doté de la personnalité juridique et placé sous la tutelle du Ministère de la Culture, Arts et Patrimoines.

Je tiens à vous rappeler que par Établissements publics, il faut entendre conformément à l'article 3 de la loi n° 08/007 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques (« Loi sur la Transformation des Entreprises Publiques ») qu'il s'agit de : « Toute personne morale de droit public créée par l'État en vue de remplir une mission de service public ».

Nous avons pris acte de vos diligences en cours contre notre Établissement public le FPC, tendant à la signification ou tentative d'exécution forcée du Jugement R.T. 05241 du 29/10/2024 rendu par le Tribunal du Travail de Kinshasa/Gombe, ainsi que de l'Arrêt RTA 10.008 prononcé par la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe le 28/08/2025.

Pour mémoire, l'Arrêt RTA 10.008 a :

- Confirmé le Jugement principal en toutes ses dispositions, confirmant ainsi que :
- L'action originaire a été déclarée recevable mais partiellement fondée.

109, Avenue WAGENIA, Commune de la Gombe/Kinshasa-RDC
Contacts : *Tél. (+243) 834 317 500*, E-mail : fpc_dg@yahoo.fr, **Site web :** fpc.cd

- La Cour a maintenu la condamnation de la partie défenderesse (FPC) au paiement des arriérés de salaires et du décompte final, s'élevant à 131.925.640,793 FC, 46.331.283,9 FC au titre de salaire et au paiement de dommages-intérêts fixés à 52.049.186,25 FC.
- Le moyen exceptionnel soulevé par l'Intimé a été déclaré recevable mais non-fondé.
- Déclaré recevable mais non-fondé l'Appel principal mû par le Fonds de Promotion Culturelle sous RTA 10.008.
- Déclaré recevable mais non-fondé l'Appel incident.
- Mis les frais d'instance à charge de toutes les parties à raison de la moitié (1/2) chacune.

Malgré la teneur de cet Arrêt, nous vous mettons formellement en demeure de surseoir à toute tentative de saisie ou d'exécution forcée sur les biens, avoirs ou comptes du Fonds de Promotion Culturelle (FPC). Cette opposition est fondée sur les dispositions impératives du droit congolais et Ohada en l'occurrence :

Principe d'insaisissabilité des biens publics: En tant qu'établissement public, les biens du FPC sont soumis au régime d'insaisissabilité. Ce principe est consacré à l'article 5 du Décret n° 13/050 du 3 décembre 2013 relatif à la gestion des établissements publics, qui stipule expressément :

« Les biens des établissements publics affectés à un service public ne peuvent être ni aliénés ni saisis.»

L'Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution (AUPSRVE) exclut l'exécution forcée à l'encontre des personnes bénéficiant d'une immunité d'exécution.

De plus, **l'article 51, points 2 et 10, de l'AUPSRVE** considère comme insaisissables les biens déclarés indisponibles ou insaisissables par la loi nationale des États parties.

Le Décret n°24/04 du 21 août 2024 portant sauvetage du patrimoine des entreprises et établissements publics déclare expressément insaisissables les biens des établissements publics.

Il est donc de votre devoir, Maître, de vous conformer à ces textes de droit impératif. Toute action de saisie ou d'exécution forcée à l'encontre du FPC constituerait un abus d'autorité et une voie de fait, exposant votre Office à des poursuites judiciaires en réparation du trouble illégal causé à l'exercice de la mission de service public.

Dans l'attente de la confirmation écrite de la cessation immédiate de toute procédure d'exécution irrégulière, veuillez agréer, **Cher Maître**, l'expression de ma considération distinguée.

MASSELA NDUDI Didier

MASSELA

Directeur Général a.i